

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)

1. Introdução

Vamos conversar sobre os **atos de improbidade administrativa** à luz da reforma da Lei nº 8.429/92, alterações trazidas pela Lei nº 14.230, de 2021. Essa legislação, que sofreu alterações significativas, voltou a se estruturar como no seu formato original, trazendo novamente apenas três tipos de atos de improbidade: **o enriquecimento ilícito, o dano ao erário e a violação dos princípios da administração pública**.

Isso marca uma mudança em relação ao que tínhamos anteriormente, quando havia sido acrescido um quarto tipo de ato relacionado à concessão indevida de benefício tributário, algo que aconteceu por volta de 2015 a 2017. Com a reforma, esse tipo específico deixou de figurar como uma categoria autônoma de ato de improbidade, retornando-se à estrutura tríplice inicial.

Para compreender bem esses atos, é fundamental assimilar a lógica por trás de cada um deles. O **enriquecimento ilícito** ocorre quando o **agente público ou o particular que atua com ele se beneficia diretamente, de forma indevida, com recursos ou bens públicos**. Isso pode se dar de duas formas básicas.

A primeira é a **apropriação direta: o indivíduo pega um bem ou dinheiro público e o utiliza como se fosse seu**, colocando no próprio bolso. A segunda forma é mais sutil, mas igualmente indevida: ocorre quando **o agente deixa de gastar recursos próprios para utilizar os públicos em benefício próprio**.

Um exemplo disso seria o uso de uma aeronave das Forças Armadas para uma viagem pessoal a Miami, evitando gastar com passagem aérea. Mesmo sem uma apropriação física do bem, o uso indevido de um recurso que deveria atender ao interesse coletivo já configura enriquecimento ilícito.

Já o **dano ou prejuízo ao erário** se caracteriza de forma distinta. Aqui, o agente público não visa enriquecer pessoalmente, mas sim **permitir, facilitar ou conceder algo a terceiros**, como um amigo, parente ou aliado político, de modo que cause perda patrimonial ao Estado.

O agente pode afirmar que não deseja nada em troca, mas sua conduta acaba gerando prejuízo à administração pública em benefício de outra pessoa. Essa distinção é importante: **no enriquecimento ilícito, o agente se beneficia diretamente; no dano ao erário, ele permite que outro se beneficie, ainda que não obtenha ganho pessoal**.

Por fim, temos a **violação dos princípios da administração pública**. Nesse caso, o agente não se enriquece nem causa prejuízo financeiro direto à administração, mas **pratica atos claramente contrários aos princípios que regem a atividade pública**.

Um exemplo seria durante um processo licitatório, quando o responsável pela análise dos documentos dos licitantes se depara com uma irregularidade em um dos documentos apresentados por um participante. Mesmo sabendo que aquele documento tornaria o licitante inabilitado, ele opta por ignorar a falha porque tem uma relação pessoal com a pessoa envolvida.

Embora não tenha pedido algo em troca e tampouco tenha havido ainda uma contratação efetiva ou pagamento, essa atitude representa uma clara violação aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência.

Trata-se, portanto, de uma conduta que, embora não tenha gerado prejuízo concreto nem benefício pessoal imediato, fere gravemente os pilares que sustentam a administração pública. Caso, posteriormente, esse participante venha a ser contratado com base na irregularidade ignorada e receba recursos públicos, então já estaríamos diante de um prejuízo ao erário.

Esses três tipos de atos compõem, portanto, o núcleo da atual estrutura da improbidade administrativa no Brasil, cada qual com suas particularidades e com diferentes níveis de gravidade e consequências jurídicas.

É fundamental compreender que, embora um único ato de improbidade administrativa possa gerar múltiplas consequências, como enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário e violação de princípios, isso não significa que o agente será punido três vezes. **A punição incide uma única vez sobre o ato praticado, sendo enquadrado naquele tipo que melhor representa a gravidade da conduta.**

Assim, quando alguém comete um ato que, por exemplo, resulta em enriquecimento ilícito, esse mesmo ato pode também causar dano ao erário e violar princípios da administração pública. No entanto, não se trata de três atos distintos, e sim de um único ato de improbidade, cuja tipificação será feita a partir da **conduta mais grave** entre as possíveis.

Nessa lógica, sempre se escolhe o enquadramento mais severo. Se um agente público se apropria de dinheiro ou de um bem público, colocando-o no próprio bolso, ele certamente viola princípios administrativos e causa prejuízo ao erário. Contudo, o elemento predominante e mais grave é o enriquecimento ilícito, e será esse o enquadramento aplicado.

Já em uma situação em que o agente não visa qualquer ganho pessoal, mas favorece um terceiro, como um amigo ou aliado político, mesmo que também haja violação de princípios, a tipificação será pelo dano ao erário, uma vez que essa foi a consequência mais relevante do ato. Nessa hipótese, não se fala em enriquecimento ilícito, pois o agente não buscou benefício próprio.

Há ainda os casos em que o agente age de forma indevida sem causar prejuízo direto ou obter vantagem pessoal, como ao se omitir diante de uma infração cometida por um parente durante um concurso público.

Se ele, sendo fiscal da banca, flagra o primo colando e decide ignorar a infração por laços familiares, não se configura enriquecimento ilícito, tampouco há prejuízo concreto ao erário, uma vez que o candidato sequer foi aprovado.

Contudo, a atitude claramente contraria os princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade que regem a administração pública, sendo, portanto, enquadrada como violação aos princípios administrativos.

2. Atos de Improbidade Administrativa

A atual redação da Lei de Improbidade Administrativa estabelece de forma clara que **só há improbidade quando há dolo**, ou seja, intenção. **A culpa, sem dolo, não caracteriza mais ato de improbidade.**

O artigo 9º trata especificamente do enriquecimento ilícito, que ocorre quando o agente público aufere, intencionalmente, qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, função, mandato, emprego ou atividade em entidades da administração pública, como União, Estados, Distrito Federal, municípios, autarquias, fundações, empresas públicas ou sociedades de economia mista.

O **enriquecimento ilícito** é caracterizado por uma série de condutas que têm como denominador comum o **ganho indevido por parte do agente público**.

A forma mais direta é quando ele recebe, para si ou para outra pessoa, **dinheiro, bens móveis ou imóveis, ou qualquer outra vantagem econômica, seja a título de comissão, gratificação, presente, ou qualquer outro meio**, de alguém que tenha interesse, direto ou indireto, em alguma ação ou omissão decorrente das atribuições desse agente.

Essa conduta configura um **benefício direto, intencional, proveniente da função pública exercida**, e por isso é considerada gravíssima.

Além disso, o agente também incorre em enriquecimento ilícito ao **perceber vantagem econômica para facilitar transações** como aquisições, permutas ou locações de bens, ou ainda contratações de serviços por parte da administração pública, com valores superiores aos praticados pelo mercado. Isso evidencia o uso do cargo para beneficiar alguém, e, em troca, obter vantagem pessoal.



Fique ligado!

É importante observar a recorrência de certas expressões no texto legal, como “receber”, “utilizar”, “adquirir”, “aceitar”, “perceber vantagem econômica”, “incorporar” e “usar”.

Todas remetem a ações que resultam no ganho pessoal do agente público, seja em forma direta — como dinheiro ou bens que entram para seu patrimônio — ou indireta, como ao se apropriar do trabalho de servidores públicos ou de bens da administração para fins particulares.

Por exemplo, **utilizar bens móveis pertencentes à administração** ou ainda o **trabalho de servidores públicos ou terceirizados em benefício pessoal** caracteriza o uso do patrimônio público para fins particulares. Mesmo que o agente não receba diretamente dinheiro, ele deixa de gastar com recursos próprios para usufruir dos recursos da coletividade, o que também se enquadra como **enriquecimento ilícito**.

A lógica é simples: ou ele efetivamente coloca dinheiro no bolso ou deixa de gastar do próprio bolso para usar o que pertence ao Estado.

Outro ponto relevante é a desproporcionalidade entre os bens ou rendas que o agente possui e sua evolução patrimonial legítima, conforme declarado em sua Declaração de Bens.

Quando há indícios de que o patrimônio cresceu de forma incompatível com a renda, presume-se o enriquecimento ilícito, cabendo ao agente demonstrar a origem lícita desse acréscimo.

Também é considerado enriquecimento ilícito o agente que **aceita emprego, comissão ou exerce atividade de consultoria ou assessoramento para pessoa física ou jurídica** que tenha interesse na sua atuação funcional, sempre em razão do cargo exercido.

Da mesma forma, configura o ato aquele que **recebe vantagem para intermediar a liberação ou aplicação de verbas públicas ou para omitir-se** em seus deveres funcionais, ou ainda para **praticar ou deixar de praticar um ato ao qual estaria obrigado**.

Incorporar bens ou valores públicos ao próprio patrimônio ou utilizá-los em benefício próprio também fecha essa gama de condutas caracterizadas como enriquecimento ilícito.



Tome nota!

A legislação detalha doze situações típicas de enriquecimento ilícito, mas todas podem ser sintetizadas em dois comportamentos principais: **ou o agente coloca dinheiro no bolso, apropriando-se diretamente de recursos públicos, ou então ele deixa de usar os próprios recursos para se valer do que é coletivo**.

Art. 9º Constitui ato de improbidade administrativa importando em enriquecimento ilícito auferir, mediante a prática de ato doloso, qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, de mandato, de função, de emprego ou de atividade nas entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente:

I - receber, para si ou para outrem, dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou qualquer outra vantagem econômica, direta ou indireta, a título de comissão, percentagem, gratificação ou presente de quem tenha interesse, direto ou indireto, que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público;

II - perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem móvel ou imóvel, ou a contratação de serviços pelas entidades referidas no art. 1º por preço superior ao valor de mercado;

III - perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a alienação, permuta ou locação de bem público ou o fornecimento de serviço por ente estatal por preço inferior ao valor de mercado;

IV - utilizar, em obra ou serviço particular, qualquer bem móvel, de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades referidas no art. 1º desta Lei, bem como o trabalho de servidores, de empregados ou de terceiros contratados por essas entidades;

V - receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para tolerar a exploração ou a prática de jogos de azar, de lenocínio, de narcotráfico, de contrabando, de usura ou de qualquer outra atividade ilícita, ou aceitar promessa de tal vantagem;

VI - receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para fazer declaração falsa sobre qualquer dado técnico que envolva obras públicas ou qualquer outro serviço ou sobre quantidade, peso, medida, qualidade ou característica de mercadorias ou bens fornecidos a qualquer das entidades referidas no art. 1º desta Lei;

VII - adquirir, para si ou para outrem, no exercício de mandato, de cargo, de emprego ou de função pública, e em razão deles, bens de qualquer natureza, decorrentes dos atos descritos no caput deste artigo, cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do agente público, assegurada a demonstração pelo agente da licitude da origem dessa evolução;

VIII - aceitar emprego, comissão ou exercer atividade de consultoria ou assessoramento para pessoa física ou jurídica que tenha interesse suscetível de ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público, durante a atividade;

IX - perceber vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação de verba pública de qualquer natureza;

X - receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indiretamente, para omitir ato de ofício, providência ou declaração a que esteja obrigado;

XI - incorporar, por qualquer forma, ao seu patrimônio bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1º desta lei;

XII - usar, em proveito próprio, bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1º desta lei.

3. Prejuízo ao Erário

Quando tratamos do **ato de improbidade que gera prejuízo ao erário**, é essencial compreender que **o agente público não busca benefício pessoal direto**. Ele não coloca dinheiro no próprio bolso e tampouco usa bens ou serviços públicos para si.

Nesses casos, o agente age de forma dolosa, ou seja, com intenção, mas o **proveito é de terceiros**, como amigos, familiares, empresas ou entidades, ainda que de natureza assistencial ou educativa. Isso caracteriza a atuação voltada à concessão de vantagens indevidas a outros, utilizando-se do cargo público para causar lesão ao patrimônio da administração.

O artigo 10 da Lei de Improbidade Administrativa define que **constitui ato de improbidade aquele que causa efetiva e comprovada perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação de bens públicos por meio de ação ou omissão dolosa.**

A chave para entender esse tipo de ato está justamente na diferença entre “receber” e “permitir” ou “facilitar”. Enquanto o enriquecimento ilícito envolve o recebimento de vantagens pelo agente, aqui trata-se de possibilitar que outros se beneficiem, mesmo que sem vantagem direta ao próprio agente público.

Essas condutas incluem **facilitar a incorporação indevida de bens públicos ao patrimônio de pessoas físicas ou jurídicas**, permitir a **doação de bens ou verbas públicas sem as devidas formalidades legais**, ou ainda **facilitar transações por valores superiores ao de mercado**, causando prejuízo direto à administração.

Em contrapartida, no enriquecimento ilícito, seria o agente quem receberia vantagem pessoal para facilitar essas mesmas operações.

Outras ações típicas de prejuízo ao erário incluem **realizar operações financeiras sem obedecer às normas legais, conceder benefícios administrativos ou fiscais sem observar os critérios e formalidades exigidos, frustrar a licitude de processos licitatórios ou seletivos para parcerias com entidades do terceiro setor, e ordenar despesas não autorizadas.**

Também se enquadram situações como **agir ilicitamente na arrecadação de tributos, liberar verbas públicas de forma irregular**, ou ainda **permitir que terceiros enriqueçam ilicitamente com o uso indevido de bens, recursos ou serviços públicos.**

Um exemplo importante é o uso de máquinas, equipamentos ou trabalho de servidores em obras particulares. No enriquecimento ilícito, seria o agente quem usa diretamente esses recursos para si. Já no dano ao erário, ele apenas permite ou facilita que outra pessoa os utilize. A diferença entre “usar” e “permitir que se use” é fundamental para a correta tipificação da conduta.

Além disso, há o caso de **celebração de contratos ou parcerias sem previsão orçamentária ou sem seguir as exigências legais**, como no caso de consórcios públicos. Também se configura como dano ao erário a **liberação de recursos sem fiscalização ou sem exigir a devida prestação de contas.**

A reincorporação, no artigo 10, da conduta relacionada à **concessão de benefícios tributários indevidos** também mostra que essas ações, mesmo não gerando ganho direto ao agente, podem comprometer seriamente os cofres públicos.

Contudo, é indispensável lembrar que a lei atual exige o dolo para caracterização do ato de improbidade. Portanto, a simples inobservância de normas, por si só, não configura improbidade administrativa. Para que haja responsabilização, é **necessário que se prove que essa inobservância foi intencional.**

É justamente essa a linha de raciocínio que deve ser seguida, seja na análise jurídica, seja na resolução de questões em concursos. A atuação do Ministério Público ou a formulação da questão devem deixar claro que o agente agiu dolosamente, com a intenção de causar prejuízo, para que se possa configurar o ato de improbidade.

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente:

- I - facilitar ou concorrer, por qualquer forma, para a indevida incorporação ao patrimônio particular, de pessoa física ou jurídica, de bens, de rendas, de verbas ou de valores integrantes do acervo patrimonial das entidades referidas no art. 1º desta Lei;
- II - permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1º desta lei, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie;
- III - doar à pessoa física ou jurídica bem como ao ente despersonalizado, ainda que de fins educativos ou assistências, bens, rendas, verbas ou valores do patrimônio de qualquer das entidades mencionadas no art. 1º desta lei, sem observância das formalidades legais e regulamentares aplicáveis à espécie;
- IV - permitir ou facilitar a alienação, permuta ou locação de bem integrante do patrimônio de qualquer das entidades referidas no art. 1º desta lei, ou ainda a prestação de serviço por parte delas, por preço inferior ao de mercado;
- V - permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço superior ao de mercado;
- VI - realizar operação financeira sem observância das normas legais e regulamentares ou aceitar garantia insuficiente ou inidônea;
- VII - conceder benefício administrativo ou fiscal sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie;
- VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos, ou dispensá-los indevidamente, acarretando perda patrimonial efetiva;
- IX - ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento;
- X - agir illicitamente na arrecadação de tributo ou de renda, bem como no que diz respeito à conservação do patrimônio público;
- XI - liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular;
- XII - permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça illicitamente;
- XIII - permitir que se utilize, em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades mencionadas no art. 1º desta lei, bem como o trabalho de servidor público, empregados ou terceiros contratados por essas entidades.
- XIV - celebrar contrato ou outro instrumento que tenha por objeto a prestação de serviços públicos por meio da gestão associada sem observar as formalidades previstas na lei;
- XV - celebrar contrato de rateio de consórcio público sem suficiente e prévia dotação orçamentária, ou sem observar as formalidades previstas na lei.
- XVI - facilitar ou concorrer, por qualquer forma, para a incorporação, ao patrimônio particular de pessoa física ou jurídica, de bens, rendas, verbas ou valores públicos transferidos pela administração pública a entidades privadas mediante celebração de parcerias, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie;
- XVII - permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens, rendas, verbas ou valores públicos transferidos pela administração pública a entidade privada mediante celebração de parcerias, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie;
- XVIII - celebrar parcerias da administração pública com entidades privadas sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie;
- XIX - agir para a configuração de ilícito na celebração, na fiscalização e na análise das prestações de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas;
- XX - liberar recursos de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular.
- XXI - Revogado
- XXII - conceder, aplicar ou manter benefício financeiro ou tributário contrário ao que dispõem o caput e o § 1º do art. 8º-A da Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003.

Nos casos em que a inobservância das formalidades legais não ocasionar uma perda patrimonial efetiva, não há imposição de ressarcimento ao agente, pois não se admite o enriquecimento sem causa da administração pública.

Em outras palavras, se não houver prejuízo comprovado, mesmo que uma norma tenha sido desrespeitada, não haverá devolução de valores ou penalidade relacionada à reparação financeira.

Da mesma forma, quando ocorre uma perda patrimonial em razão da própria atividade econômica desenvolvida pela administração, isso, por si só, também não caracteriza improbidade administrativa, salvo se houver comprovação de que o agente público agiu com dolo, com a intenção deliberada de provocar esse prejuízo.

Isso reafirma o princípio de que a improbidade exige a presença do dolo, afastando de vez a responsabilização por simples negligência ou erro administrativo sem intenção.

Art. 10 (...):

§ 1º Nos casos em que a inobservância de formalidades legais ou regulamentares não implicar perda patrimonial efetiva, não ocorrerá imposição de ressarcimento, vedado o enriquecimento sem causa das entidades referidas no art. 1º desta Lei.

§ 2º A mera perda patrimonial decorrente da atividade econômica não acarretará improbidade administrativa, salvo se comprovado ato doloso praticado com essa finalidade.

4. Atos que Atentam Contra os Princípios da Administração Pública

Quando se trata dos **atos que atentam contra os princípios da administração pública**, entra-se em uma categoria que se aplica àquelas situações em que o agente não se enriqueceu e tampouco causou dano financeiro ao erário, mas, ainda assim, praticou conduta inadequada, em desacordo com os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade à instituição.

Esses atos, para serem considerados improbidade, **também devem ser dolosos**, ou seja, praticados com plena consciência e vontade de infringir os princípios que regem a função pública.

Essas condutas incluem, por exemplo, **revelar informações sigilosas obtidas em razão do cargo**, colocando em risco a segurança do Estado ou da sociedade e possibilitando o uso indevido de informação privilegiada. **Mesmo que não haja vantagem econômica nem prejuízo direto, esse tipo de conduta viola gravemente os deveres funcionais.**

Caso essa revelação venha acompanhada de recebimento de dinheiro, aí se estará diante de um enriquecimento ilícito. Se, por outro lado, a revelação resultar em perda patrimonial ou inviabilizar uma operação estatal relevante, o enquadramento será como dano ao erário. Mas, **se não houver vantagem pessoal nem prejuízo concreto, trata-se de uma violação aos princípios administrativos.**

E vale lembrar: esse comportamento é também, de forma independente, causa de demissão no âmbito do serviço público federal, conforme o artigo 132 da Lei nº 8.112/90.

Outros exemplos de violação aos princípios incluem a **negativa injustificada de publicidade a atos oficiais**, salvo nos casos em que o sigilo se justifique pela proteção à segurança do Estado ou da sociedade; a **manipulação ou interferência em concursos públicos, licitações ou chamamentos públicos** com vistas a beneficiar a si mesmo ou a terceiros, direta ou indiretamente; a **omissão no dever de prestar contas quando isso é obrigatório**; e o **vazamento de medidas políticas ou econômicas antes de sua divulgação oficial**, quando essas informações possam impactar o valor de bens, mercadorias ou serviços.

Também está entre essas condutas **descumprir as regras que regem parcerias da administração pública com entidades privadas**, especialmente quanto à celebração, fiscalização ou aprovação de contas.

Além disso, há previsão específica que considera ato de improbidade a **nomeação de cônjuge, companheiro ou parente até o terceiro grau**, prática associada ao nepotismo e que está refletida na Súmula Vinculante nº 13 do Supremo Tribunal Federal.

São parentes de até terceiro grau pai, mãe, filhos, avós, netos, irmãos, tios e sobrinhos, por exemplo, enquanto os primos, por serem parentes de quarto grau, não se enquadram na vedação direta da súmula, embora a nomeação ainda possa ser questionada por outras vias.

Outro ato que atenta contra os princípios administrativos é **utilizar recursos públicos para promover atos de publicidade institucional com caráter de promoção pessoal**, prática vedada pelo artigo 37, parágrafo 1º da Constituição Federal.

Esse dispositivo proíbe expressamente que os atos administrativos contenham nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. A violação desse preceito constitucional, mesmo sem vantagem econômica ou dano ao erário, também configura improbidade administrativa por ofensa aos princípios da impessoalidade e da moralidade.

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas:

I - (revogado);

II - (revogado);

III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo, propiciando beneficiamento por informação privilegiada ou colocando em risco a segurança da sociedade e do Estado;

IV - negar publicidade aos atos oficiais, exceto em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado ou de outras hipóteses instituídas em lei;

V - frustrar, em ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial de concurso público, de chamamento ou de procedimento licitatório, com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros;

VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades;

VII - revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço.

VIII - descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas.

IX - (revogado);

X - (revogado);

XI - nomear cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas;

XII - praticar, no âmbito da administração pública e com recursos do erário, ato de publicidade que contrarie o disposto no § 1º do art. 37 da Constituição Federal, de forma a promover inequívoco enaltecimento do agente público e personalização de atos, de programas, de obras, de serviços ou de campanhas dos órgãos públicos.

A Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, promulgada no Brasil pelo Decreto nº 5.687/2006, reforça um ponto central que também é adotado pela Lei de Improbidade Administrativa: **somente haverá improbidade se ficar comprovado que a conduta funcional do agente público teve como objetivo obter proveito ou benefício indevido, seja para si mesmo, para outra pessoa ou para uma entidade.**

Essa exigência de **dolo**, ou seja, de intenção, é fundamental para a caracterização do ato de improbidade. A simples ilegalidade ou descumprimento de norma, por si só, não configura improbidade se não houver essa intenção deliberada de beneficiar-se ou beneficiar terceiros.

O parágrafo inserido no artigo correspondente deixa claro que esse critério se aplica a todos os atos de improbidade tipificados na lei e em legislações especiais.

Para que uma conduta funcional seja enquadrada como improbidade, é necessário demonstrar de forma objetiva que houve ilegalidade no exercício da função pública, apontando expressamente as normas constitucionais, legais ou infralegais que foram violadas. Além disso, esses atos devem ter causado uma lesão relevante ao bem jurídico tutelado, ou seja, não é qualquer irregularidade que se transforma automaticamente em improbidade.

Importante destacar que esses atos **independem da produção de dano ao erário ou do enriquecimento ilícito do agente**. Isso significa que, ainda que não haja prejuízo financeiro para a administração e nem benefício pessoal, **se houver a prática dolosa de um ato que viole os deveres funcionais, ele poderá ser enquadrado como improbidade** por atentado aos princípios da administração pública.

É exatamente esse o fundamento que justifica a existência dessa terceira categoria de atos, voltada à proteção da moralidade administrativa.

Também foi estabelecido que a mera nomeação ou indicação política por parte de detentores de mandatos eletivos não configura, por si só, ato de improbidade.

Para que essa conduta seja considerada ilícita, é necessário demonstrar a existência de dolo, com finalidade indevida por parte do agente. Assim, nomear alguém para um cargo público com base em critérios políticos não é automaticamente ilegal. Só será improbidade se houver desvio de finalidade claro e intencional.

Sobre o princípio da insignificância, é categórico: ele não se aplica aos atos de improbidade administrativa. Essa posição já foi firmada pelo Supremo Tribunal Federal e vale tanto para a esfera administrativa quanto para a penal, especialmente em casos de crimes contra a administração pública. A razão disso está no foco da lei, que **não se limita ao valor envolvido, mas sim ao ato em si**.

O que se julga não é apenas se houve um grande prejuízo ou ganho, mas se o comportamento do agente foi ético, correto e compatível com a função pública.

Para ilustrar isso, imagine a cena do cotidiano: ao chegar em casa esperando encontrar um pedaço de pizza na geladeira, você descobre que alguém da família comeu sem avisar. O que incomoda não é apenas a perda do alimento, mas a atitude de tomar algo que não era seu.

É exatamente isso que fundamenta a lógica da improbidade administrativa. O problema maior não está no valor do objeto apropriado, mas no fato de alguém ter se apoderado, mesmo que de algo pequeno, do que não lhe pertence, valendo-se da posição que ocupa. É uma questão de educação, de formação moral e de respeito ao que é público.

Se alguém pega uma caneta da administração, por menor que seja o seu valor, está se apropriando de algo que não é seu, e isso tem significado. Desde cedo aprendemos que não se deve mexer nas coisas dos outros. Essa mesma lógica se aplica ao serviço público: **não usar o que é da coletividade para benefício próprio, não se apropriar, não desviar**.

É por isso que **não se admite** o princípio da insignificância na improbidade administrativa. **O ato, por si só, representa uma quebra de confiança e um desvio de conduta, independentemente do valor envolvido**.

Art. 11 (...)

§ 1º Nos termos da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, promulgada pelo Decreto nº 5.687, de 31 de janeiro de 2006, somente haverá improbidade administrativa, na aplicação deste artigo, quando for comprovado na conduta funcional do agente público o fim de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade.

§ 2º Aplica-se o disposto no § 1º deste artigo a quaisquer atos de improbidade administrativa tipificados nesta Lei e em leis especiais e a quaisquer outros tipos especiais de improbidade administrativa instituídos por lei.

§ 3º O enquadramento de conduta funcional na categoria de que trata este artigo pressupõe a demonstração objetiva da prática de ilegalidade no exercício da função pública, com a indicação das normas constitucionais, legais ou infralegais violadas.

§ 4º Os atos de improbidade de que trata este artigo exigem lesividade relevante ao bem jurídico tutelado para serem passíveis de sancionamento e independem do reconhecimento da produção de danos ao erário e de enriquecimento ilícito dos agentes públicos.

§ 5º Não se configurará improbidade a mera nomeação ou indicação política por parte dos detentores de mandatos eletivos, sendo necessária a aferição de dolo com finalidade ilícita por parte do agente.

Com isso, encerra-se a abordagem sobre os atos de improbidade administrativa, reforçando a importância de compreender o dolo como elemento essencial, a distinção entre as categorias de atos, a rejeição ao princípio da insignificância e o compromisso com a ética na gestão pública.

Resumo

1. Classificação dos Atos de Improbidade Administrativa

- A Lei nº 8.429/92, após a reforma, voltou a prever três espécies de atos de improbidade:
 - Enriquecimento ilícito
 - Prejuízo ao erário
 - Violação aos princípios da administração pública

2. Princípios Gerais

- Improbidade só por dolo: Ato de improbidade exige conduta dolosa. Não existe mais improbidade por culpa.
- Uma conduta, uma punição: Ainda que um ato possa se encaixar em mais de uma categoria (ex.: enriquecer, causar prejuízo e violar princípios), aplica-se apenas uma sanção, baseada na conduta mais grave.
- Não se aplica o princípio da insignificância: O que importa é o ato em si, não o valor envolvido. Mesmo condutas de baixo valor, se ilícitas, são significativas.

3. Enriquecimento Ilícito

- Caracteriza-se por obtenção indevida de vantagem patrimonial, direta ou indireta.
- Exemplos:
 - Receber dinheiro, presente ou comissão indevida.
 - Utilizar bens ou serviços públicos para fins privados (ex.: mão de obra de servidor em obra particular).
 - Aceitar emprego ou consultoria de interessados em decisões do agente.
 - Incorporar bens públicos ao patrimônio pessoal.

- Raciocínio central:
- Colocou dinheiro no bolso, ou
- Deixou de gastar o seu para usar o que é público.

4. Prejuízo ao Erário

- Envolve condutas que causam efetivo prejuízo patrimonial à administração, mas sem que o agente obtenha vantagem pessoal.
- Exemplos:
- Facilitar incorporação de bens públicos a patrimônio de terceiros.
- Doar, alienar ou locar bens públicos sem observar formalidades legais.
- Realizar contratações ou benefícios administrativos/fiscais indevidos.
- Frustrar licitação ou permitir despesas irregulares.
- Destaques importantes:
- Permitir ou facilitar, em vez de “receber” ou “usar”.
- Ato só é punível se for doloso.
- Não há punição se não houver dano efetivo.

5. Violação aos Princípios da Administração Pública

- Aplica-se quando não há enriquecimento nem prejuízo, mas a conduta é eticamente reprovável e dolosa.
- Exemplos:
- Revelar segredo funcional.
- Negar publicidade a atos oficiais sem justificativa.
- Manipular concursos ou processos seletivos.
- Descumprir regras de prestação de contas.
- Nomear parentes para cargos em desacordo com a súmula vinculante 13 (nepotismo).
- Promover atos de publicidade institucional com fins pessoais.

6. Convenção da ONU e Interpretação Legal

- Conforme a Convenção da ONU contra a Corrupção, só é improbidade quando há intenção de obter vantagem indevida.
- Aplicação a todas as hipóteses legais e leis especiais.
- Não é improbidade:
- Nomeação ou indicação política sem dolo ou desvio de finalidade.

7. Outros Pontos Relevantes

- Provas exigidas: Ministério Público deve comprovar intenção (dolo) e, quando necessário, lesividade significativa ao bem jurídico protegido.
- Educação ética: O foco da lei não é só o valor envolvido, mas o exemplo de respeito à coisa pública.

Texto: Professor(a) Danielle Cintra Cardoso de Moraes

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
